

0001579-90.2016.8.26.0464

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Martins Marques

Comarca: Pompéia

Foro: Foro de Pompéia

Vara: Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2756). No mesmo sentido, RT ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pompéia

Foro de Pompéia

Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Clementino José de Paula Nº 387, Pompeia-SP - cep 17580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001579-90.2016.8.26.0464 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001579-90.2016.8.26.0464

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 150/2016 - Delegacia de Polícia de Pompéia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SOARES FERREIRA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Martins Marques

Vistos.

GABRIEL SOARES FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/2006, porque, de acordo com a denúncia, no dia 09 de setembro de 2016, por volta das 21h30min, na Rua Doutor Luís Miranda, nº 1690, no "Jardim Flândria", nesta cidade e comarca de Pompeia, o acusado portava e trazia consigo, para uso próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma (01) porção de substância entorpecente denominada "maconha", pesando aproximadamente 1,19g (um grama e dezenove miligramas), que é capaz de determinar dependência física e psíquica, além de um (01), maço de papéis seda para cigarro com trinta e três (33) folhas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudo toxicológico de fls. 12/13.

Relatório dispensado por força do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As preliminares arguidas pela Defesa não merecem acolhimento.

Preliminarmente, não há como reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o delito em questão tem como prazo prescricional dois anos (artigo 30, da Lei 11.343/2006).

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida pouco mais de um ano e quatro meses após a data dos fatos e, na mesma ocasião, ou seja, no dia 07 de fevereiro de 2018, foi deferida a suspensão condicional do processo (fls. 96/97), benefício que foi revogado somente em 24 de agosto de 2021.

Deste modo, da data da revogação, até a presente data, transcorreram aproximadamente três meses e vinte e dois dias.

Observa-se, ademais, que o réu não faz jus a redução prevista no artigo 115, do Código Penal, visto que já contava com mais de 21 anos na data dos fatos, e menos de 70, nos dias de hoje (fls. 03/05).

Ademais, não merece acolhimento tese defensiva de que houve o integral cumprimento da suspensão condicional do processo. Isso porque, durante o período de prova, o acusado foi processado por outro crime (fls. 158/162), situação que, segundo o artigo 89, §3º, da Lei 9.099/95 enseja a revogação do benefício.

A esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO ACUSADO. (...) 1. A suspensão condicional do processo é revogada se, no período de prova, o réu vem a ser processado pela prática de outro crime, em obediência ao artigo 89, §3º, da Lei n. 9.099/95, ainda que posteriormente a ser absolvido, de forma que deixa de ser merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas as garantias pertinentes. (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 1374826/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019).

Deste modo, reitero o teor da decisão de fls. 171/174 e, ausentes nulidades e irregulares, passo à análise do mérito.

A ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade do delito está positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo pericial (fls. 13/14), que resultou positivo para “maconha”, bem como pelas demais provas coligidas nos autos.

A autoria, igualmente, é inconteste, eis que há provas suficientes contra o acusado.

O réu, interrogado em juízo, confirmou os fatos. Aduziu que, na época, tinha em torno de 21 anos, contudo, atualmente não faz mais uso de entorpecentes.

A testemunha Silvio César de Lima, policial militar, declarou que na data dos fatos, abordaram o réu, que estava na companhia de outras pessoas. Afirmou que localizaram o entorpecente, sendo que o acusado alegou que se destinava ao seu consumo pessoal.

Vê-se, pois, que os depoimentos supratranscritos são mais do que suficientes para

imputar ao acusado a prática do delito em questão. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente.

Nesse sentido:

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/2756). No mesmo sentido, RT 444/406, 604/407, RJDACRIM 25/321, 323, 334, 23/38.

Também é entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT616/286-7).

Ressalte-se que a palavra do policial não está isolada nos autos, sendo corroborada pelo exame químico toxicológico de fls. 13/14, que detectou a presença de tetrahidrocannabinol.

Além disso, o acusado, quando ouvido em juízo, confessou que a droga foi localizada em seu poder.

A confissão judicial do réu tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e corroborada pelo contexto probatório amealhado aos autos.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).

Além disso, ainda nessa ordem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê em seu artigo 8.3, que “A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza”, o que se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Sobreleva notar, ainda, que se trata de um crime de perigo abstrato cuja repreensão visa preservar a saúde pública, de maneira que não exige a efetiva exposição do bem jurídico a perigo concreto para a sua configuração.

Diz a doutrina:

“O delito de porte de drogas para consumo próprio adquiriu caráter de infração de ínfimo potencial ofensivo, tanto que as penas são brandas, comportando, inclusive, mera advertência. Por isso, o ideal é haver, pelo menos, a aplicação de sanção amena, por menor que seja a quantidade de tóxico. Evita-se, com isso, o crescimento da atividade do agente, podendo tornar-se traficante ou viciado”. (Guilherme de Souza Nucci, na obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas).

Do mesmo modo, apesar do caráter educacional das sanções previstas no artigo 28, da Lei de Drogas, a conduta de porte de entorpecentes para uso próprio, ainda que

vista de forma mais branda pelo Legislador, mantém caráter de infração penal por trazer sério risco à saúde pública.

Como o réu portava pequena quantidade de entorpecente, bem como levando em consideração os seus antecedentes, a pena adequada à reprovação de sua conduta é a advertência sobre os efeitos das drogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para CONDENAR o réu GABRIEL SOARES FERREIRA DA SILVA à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Transitada esta em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe.

P.R.I.C.

Pompeia, 17 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA